Droit des assurances (cadre CIMA)

Droit — Licence 3 (L3)

Cours DRO-L3-12

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Le droit des assurances dans l'espace de la Conférence interafricaine des marchés d'assurances (CIMA), applicable au Mali : notions et mécanismes de l'assurance (risque, aléa, prime, mutualisation), présentation générale du Code des assurances CIMA et de ses institutions décrites par leurs fonctions, formation et contenu du contrat, obligations réciproques des parties, déclaration et indemnisation du sinistre, assurance automobile obligatoire présentée en principe, aperçu des assurances de personnes et contrôle des entreprises d'assurance. Aucun texte n'est reproduit, aucun délai ni plafond n'est affirmé : tous les dossiers sont fictifs, étiquetés d'exercice et revérifiés.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — L'assurance : notions, fonctions et classification
• Leçon 2 — La CIMA et le Code des assurances : présentation
• Leçon 3 — Le contrat d'assurance : formation et contenu
• Leçon 4 — Les obligations de l'assuré et de l'assureur
• Leçon 5 — Le sinistre : déclaration et indemnisation
• Leçon 6 — L'assurance automobile obligatoire : présentation
• Leçon 7 — Les assurances de personnes : aperçu
• Leçon 8 — Le contrôle des entreprises d'assurance
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

L'assurance est l'une des plus anciennes réponses du droit à l'incertitude : plutôt que de supporter seul le coût d'un incendie, d'un vol ou d'un dégât des eaux, chacun contribue à un fonds commun qui indemnise ceux que le sort frappe. Ce cours étudie les règles juridiques qui organisent ce mécanisme dans l'espace de la Conférence interafricaine des marchés d'assurances — la CIMA — dont le Code des assurances forme le cadre commun applicable au Mali et dans les autres États membres. Il fait suite au droit des obligations et à la responsabilité civile (DRO-L2-02), dont l'assurance est le prolongement économique naturel : là où la responsabilité désigne qui doit réparer, l'assurance organise la capacité financière de réparer effectivement.

La démarche est celle de toute la filière : la CIMA et son Code sont présentés en général — leur architecture, leurs institutions décrites par leurs fonctions, leurs mécanismes reformulés en substance. Aucune disposition n'est reproduite ni numérotée, aucun délai, plafond ou taux n'est affirmé comme une règle en vigueur : ces précisions vivent dans le texte officiel, que les références finales invitent à consulter. En revanche, les mécanismes sont travaillés à fond, sur des dossiers entièrement fictifs — compagnies, commerces et sinistres inventés — dont tous les chiffres, étiquetés d'exercice, ont été revérifiés par calcul indépendant avant la rédaction de chaque corrigé.

Le cours progresse du général au particulier : les notions et la classification d'abord, le cadre CIMA ensuite, puis la vie du contrat — formation, obligations, sinistre — avant

deux applications majeures, l'automobile obligatoire et les assurances de personnes, et enfin le contrôle public des entreprises d'assurance, qui garantit que les promesses vendues pourront être tenues. À la fin du cours, l'étudiant doit pouvoir ouvrir n'importe quelle police fictive, en repérer les mécanismes, classer ses clauses, calculer une indemnité sur chiffres d'exercice et raisonner sur un dossier de sinistre complet, en sachant exactement où s'arrête le cours et où commence le texte en vigueur, seul applicable à un contrat réel.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Expliquer les notions d'assurance — risque, aléa, prime, sinistre — et le mécanisme de la mutualisation.
- Présenter l'architecture générale de la CIMA et de son Code des assurances, en décrivant ses institutions par leurs fonctions.
- Décrire la formation et le contenu du contrat d'assurance : proposition, questionnaire, note de couverture, police et catégories de clauses.
- Identifier les obligations réciproques de l'assuré et de l'assureur, de la déclaration du risque à la gestion du sinistre.
- Dérouler les étapes du sinistre et appliquer la règle proportionnelle comme un mécanisme, sur des chiffres d'exercice.
- Présenter le principe de l'assurance automobile obligatoire et la fonction du fonds de garantie, sans plafond affirmé.
- Distinguer les assurances de personnes des assurances de dommages et expliquer le mécanisme forfaitaire et la clause bénéficiaire.
- Décrire le contrôle des entreprises d'assurance : agrément, surveillance prudentielle en notions qualitatives et sanctions en catégories.

Leçon 1 — L'assurance : notions, fonctions et classification

L'assurance est un mécanisme par lequel un assureur s'engage, moyennant le paiement préalable d'une prime, à fournir une prestation déterminée à un assuré si un événement incertain — le risque — se réalise. Quatre notions structurent toute la matière. Le risque est l'événement futur et incertain dont la survenance déclenche la garantie : incendie, vol, dégât des eaux, accident de la circulation. L'aléa est l'incertitude elle-même : il n'y a d'assurance que si, au jour du contrat, nul ne sait si l'événement surviendra, ni quand, ni avec quelle ampleur — un dommage déjà certain ou déjà réalisé n'est pas assurable. La prime est le prix payé par l'assuré en contrepartie de l'engagement de l'assureur. Le sinistre, enfin, est la réalisation du risque garanti, qui fait naître le droit à la prestation.

Le cœur économique de l'opération est la mutualisation : l'assureur regroupe un grand nombre de risques semblables, perçoit la prime de chacun et indemnise, sur ce fonds commun, les seuls assurés frappés par le sinistre. Le mécanisme repose sur un principe statistique général, la compensation par le grand nombre : plus le groupe est

vaste, plus la part des sinistrés dans l'ensemble devient prévisible, et plus la prime de chacun peut être calculée de façon stable. Personne ne sait qui sera frappé ; tout le monde sait approximativement combien le seront. C'est cette transformation d'une incertitude individuelle ingouvernable en une charge collective prévisible qui fait de l'assurance un instrument de sécurité économique, pour les ménages comme pour les entreprises.

La classification organise la matière selon plusieurs critères. Selon l'objet, on distingue les assurances de dommages, qui réparent un préjudice touchant le patrimoine ou engageant la responsabilité de l'assuré, et les assurances de personnes, qui garantissent la vie, l'intégrité ou la santé. Selon la mesure de la prestation, les assurances de dommages sont indemnitaires : l'indemnité répare le dommage sans pouvoir l'excéder ni enrichir l'assuré — c'est le principe indemnitaire, déjà rencontré pour la réparation en DRO-L2-02. Les assurances de personnes sont au contraire forfaitaires : la somme due est celle fixée au contrat, indépendamment d'un préjudice mesuré. On distingue encore les assurances obligatoires, imposées par un texte pour protéger les tiers, et les assurances facultatives, librement choisies. Ces grilles se combinent et servent, dans tout le cours, à qualifier chaque contrat avant de l'analyser.

L'essentiel
Assurance = un risque (événement incertain = aléa), une prime payée d'avance, et une prestation si le sinistre se réalise. La mutualisation répartit la charge sur le grand nombre. Assurances de dommages : principe indemnitaire (réparer sans enrichir) ; assurances de personnes : principe forfaitaire (somme fixée au contrat).

Exemple — La mutualisation en chiffres — mutuelle d'école fictive de Zambougou (dossier d'exercice)

```
DOSSIER D'EXERCICE — mutuelle entièrement fictive, chiffres d'école

Une mutuelle fictive regroupe 1 000 commerçants d'un marché inventé.
Chacun cotise 12 000 F par période (cotisation d'exercice).

Fonds mutualisé : 1 000 x 12 000 F = 12 000 000 F
Sinistres réglés dans la période (école) = 9 300 000 F
Ratio sinistres/cotisations d'exercice = 77,5 %

Lecture du mécanisme :
- Aucun membre ne savait s'il serait frappé par un sinistre.
- Les 9 300 000 F d'indemnités sont payés par le fonds commun,
alimenté par les 1 000 cotisations : c'est la mutualisation.
- Le solde du fonds sert aux frais de gestion et à la réserve
qui sécurise les périodes moins favorables.
- Si le groupe ne comptait que 10 membres, un seul gros sinistre
épuiserait le fonds : le grand nombre rend la charge prévisible.

Qualification des garanties souscrites par les membres :
- Incendie du stock -> dommages, indemnitaire
- Responsabilité civile -> dommages, indemnitaire
- Capital en cas de décès-> personnes, forfaitaire
```

À retenir

• Sans aléa, pas d'assurance : l'événement doit être futur et incertain au jour du contrat.

• La mutualisation transforme un risque individuel imprévisible en charge collective calculable.

• Indemnitaire (dommages) contre forfaitaire (personnes) : la distinction commande le calcul de la prestation.

Exercice

Pour un atelier fictif, on propose quatre garanties : (1) remboursement des réparations après un incendie de l'atelier ; (2) versement d'un capital fixé au contrat aux proches de l'artisan s'il décède ; (3) prise en charge des dommages causés à un client par un produit défectueux ; (4) versement d'une somme mensuelle fixée au contrat pendant une incapacité de travail. Classe chaque garantie (dommages ou personnes ; indemnitaire ou forfaitaire) et justifie en une phrase. Puis explique pourquoi l'assureur refuserait de garantir « l'usure normale des machines ».

✔ Corrigé
(1) Dommages et indemnitaire : la prestation répare un préjudice patrimonial mesuré après l'incendie, sans pouvoir dépasser le dommage réel. (2) Personnes et forfaitaire : le capital est celui fixé au contrat, indépendamment de tout préjudice chiffré. (3) Dommages et indemnitaire : c'est une assurance de responsabilité — elle répare le dommage causé au tiers, dans la logique de la responsabilité civile de DRO-L2-02. (4) Personnes et forfaitaire : la somme périodique est convenue au contrat, sans mesure d'un préjudice au moment du paiement. L'usure normale des machines n'est pas un risque assurable : elle est certaine et progressive, donc dépourvue d'aléa ; l'assurance couvre l'événement incertain, pas l'entretien prévisible d'un bien, qui relève du budget de l'entreprise. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un contrat réel, consulter le Code des assurances CIMA en vigueur et un professionnel.

Leçon 2 — La CIMA et le Code des assurances : présentation

La Conférence interafricaine des marchés d'assurances — la CIMA — est l'organisation par laquelle plusieurs États africains, dont le Mali, ont choisi d'unifier leur droit des assurances. Sa logique est celle d'un marché commun de l'assurance : un même corpus de règles pour les contrats et pour les entreprises permet à une compagnie agréée dans l'espace de travailler dans l'ensemble des États membres, et offre aux assurés des garanties homogènes où qu'ils souscrivent. Le texte central de cet ensemble est le Code des assurances de la CIMA : c'est lui que ce cours présente — en général, par son architecture et ses institutions — et c'est à son édition en vigueur, publiée par la CIMA, qu'il faut se reporter pour toute règle précise.

L'architecture du Code peut se lire en deux grands ensembles fonctionnels. Le premier concerne le contrat d'assurance : règles communes de formation et d'exécution, dispositions propres aux assurances de dommages, puis aux assurances de personnes

— c'est la matière des leçons 3 à 7 de ce cours. Le second concerne les entreprises et le marché : conditions d'agrément, règles de fonctionnement et de solvabilité, contrôle de l'activité, place des intermédiaires qui distribuent les contrats. Cette double entrée — protéger l'assuré dans son contrat, sécuriser le marché dans son ensemble — est la clé de lecture de tout le dispositif : une belle police ne vaut rien si la compagnie qui la signe est incapable de payer le jour du sinistre.

Les institutions se décrivent par leurs fonctions, sans qu'il soit besoin d'en détailler la composition. Au niveau régional, une commission de contrôle veille à l'application uniforme des règles, instruit les demandes d'agrément et peut sanctionner les entreprises ; un secrétariat général assure le fonctionnement permanent de l'organisation et la publication des textes. Au niveau national, dans chaque État membre, une direction chargée des assurances suit le marché de près, instruit les dossiers et sert d'interlocuteur aux compagnies et au public. L'agrément délivré dans ce cadre vaut pour l'ensemble de l'espace : c'est le mécanisme de l'agrément unique, qui fait de la zone CIMA un marché intégré. Retenir ces fonctions — agréer, contrôler, sanctionner, publier — suffit pour situer chaque acteur avant d'entrer dans le détail des mécanismes.

L'essentiel
La CIMA unifie le droit des assurances de ses États membres, dont le Mali, autour d'un Code des assurances commun, présenté ici en général. Deux ensembles : le contrat (protection de l'assuré) et les entreprises (sécurité du marché). Institutions décrites par fonctions : commission régionale de contrôle, secrétariat général, directions nationales ; agrément unique pour tout l'espace.

Exemple — Cartographie du cadre CIMA par fonctions (document d'école)

```
CARTOGRAPHIE D'ÉCOLE — cadre CIMA décrit par fonctions
(Présentation générale : pour le détail, le Code en vigueur fait foi.)

LE TEXTE
Code des assurances CIMA ........ cadre commun des États membres
Ensemble 1 : le contrat ....... formation, obligations, sinistre
Ensemble 2 : les entreprises .. agrément, solvabilité, contrôle
Ensemble 3 : la distribution .. intermédiaires et leurs rôles

LES INSTITUTIONS, PAR FONCTIONS
Commission régionale de contrôle
-> instruit les agréments, contrôle les entreprises,
prononce les sanctions en catégories
Secrétariat général de la CIMA
-> fonctionnement permanent, publication des textes officiels
Direction nationale des assurances (chaque État membre)
-> suivi du marché national, instruction des dossiers,
accueil et information du public

LE MÉCANISME CENTRAL
Agrément unique : une compagnie agréée selon le Code peut
exercer dans l'ensemble de l'espace CIMA, sous le contrôle
décrit ci-dessus.

APPLICATION AU MALI (en principe)
Un contrat souscrit au Mali relève du même Code que dans les
autres États membres : mêmes mécanismes, mêmes fonctions
de contrôle — seuls les acteurs locaux changent.
```

À retenir

- Le Code des assurances CIMA est le cadre commun : ce cours le présente, le texte en vigueur le détaille.
- Deux protections complémentaires : celle de l'assuré dans le contrat, celle du marché par le contrôle des entreprises.
- L'agrément unique fait de l'espace CIMA un marché intégré de l'assurance.

Exercice

Une compagnie fictive, « Kounda Assurances », est agréée dans un État membre de la CIMA et veut vendre des contrats au Mali. Un commerçant malien lui demande : « Qui garantit que vous pourrez payer mes sinistres, et où puis-je vérifier vos règles ? » Réponds en deux temps : (a) le mécanisme qui permet à cette compagnie d'exercer au Mali ; (b) les fonctions d'institutions qui sécurisent sa promesse, et le texte de référence à consulter.

✔ Corrigé
(a) Le mécanisme est l'agrément unique : agréée selon les règles communes du Code des assurances CIMA dans l'espace, la compagnie peut exercer dans les autres États membres, dont le Mali, sans recommencer entièrement une procédure nationale — c'est le principe du marché intégré décrit dans la leçon. (b) La promesse est sécurisée par les fonctions de contrôle : la commission régionale de contrôle, qui instruit les agréments, surveille les entreprises et peut les sanctionner ; la direction nationale des assurances, qui suit le marché malien et instruit les dossiers au plus près ; et le secrétariat général, qui publie les textes officiels. Le texte de référence est le Code des assurances CIMA dans son édition en vigueur, publié par la CIMA : c'est lui, et non ce résumé de cours, qui fixe les règles précises applicables au contrat du commerçant. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un contrat réel, consulter le Code des assurances CIMA en vigueur et un professionnel.

Leçon 3 — Le contrat d'assurance : formation et contenu

Le contrat d'assurance naît d'une rencontre organisée entre un risque à décrire et une garantie à délimiter. La formation suit une logique en étapes. Le proposant remplit une proposition d'assurance et répond à un questionnaire de l'assureur : c'est sur ces déclarations que le risque est apprécié et la prime calculée — d'où le devoir d'exactitude qui pèsera sur l'assuré (leçon 4). L'assureur examine la proposition, accepte le risque tel quel, l'accepte avec des conditions particulières, ou le refuse. L'accord est souvent constaté immédiatement par une note de couverture, document provisoire qui atteste la garantie en attendant le document définitif : la police d'assurance. Cette mécanique documentaire compte juridiquement : c'est la police et ses avenants — les modifications ultérieures — qui prouvent le contrat et en fixent le contenu opposable.

Le contenu de la police s'organise en catégories de clauses qu'il faut savoir repérer avant tout raisonnement. Les clauses d'identification désignent les parties, le risque et le bien ou la personne assurée. Les clauses de garantie définissent l'étendue de la promesse : événements couverts, sommes assurées, territorialité. Les clauses d'exclusion écartent certains événements ou certaines circonstances : elles retranchent de la garantie et doivent être lues avec une attention particulière, car c'est souvent là que se joue le litige. Les clauses de prime organisent le prix : montant, échéances, conséquences du non-paiement. Les clauses de vie du contrat traitent de la durée, du renouvellement, de la résiliation et des déclarations à faire en cours de contrat. Enfin, les clauses de sinistre décrivent la marche à suivre lorsque le risque se réalise. Ces catégories sont présentées ici en substance et en nos mots : aucune clause réelle n'est reproduite dans ce cours, et chaque dossier pratique rédigera ses clauses d'école.

Parce que le contrat d'assurance est le plus souvent un contrat d'adhésion — rédigé par l'assureur, proposé à la signature sans négociation clause par clause — son interprétation et son encadrement appellent une vigilance particulière, dans la logique déjà rencontrée pour les clauses abusives en DRO-L2-20. Trois réflexes protègent

l'assuré et guident l'analyse : lire les exclusions avant les garanties, car elles en fixent la frontière réelle ; vérifier la cohérence entre le questionnaire rempli, les conditions particulières et la garantie vendue ; conserver l'ensemble documentaire — note de couverture, police, avenants, attestations — car en cas de sinistre, le dossier se prouve par ces pièces. La formation du contrat d'assurance est ainsi moins une signature qu'une chaîne de documents dont chacun a une fonction précise.

L'essentiel
Formation en chaîne : proposition et questionnaire (le risque est déclaré), acceptation par l'assureur, note de couverture (preuve provisoire), police (document définitif) et avenants. Contenu organisé en catégories de clauses : identification, garantie, exclusions, prime, vie du contrat, sinistre — à lire dans cet ordre de vigilance : exclusions d'abord.

Exemple — Souscription d'un commerce fictif — questionnaire d'école et prime d'exercice (dossier fictif étiqueté)

```
DOSSIER D'EXERCICE — « Quincaillerie Zambara », commerce fictif,
assureur fictif « Kounda Assurances ». Chiffres d'école.

1) QUESTIONNAIRE D'ÉCOLE (rédigé pour ce cours)
- Bien assuré : stock de quincaillerie et mobilier du magasin
- Valeur déclarée du stock et du mobilier : 40 000 000 F
- Risques demandés : incendie et dégât des eaux
- Protections existantes : extincteurs, porte métallique,
gardiennage de nuit (déclarés par le proposant)
- Sinistres antérieurs déclarés : un dégât des eaux ancien,
intégralement décrit par le proposant

2) DÉCISION DE L'ASSUREUR (mécanisme)
Risque accepté tel quel ; les déclarations du questionnaire
serviront de base à l'appréciation en cas de sinistre.

3) PRIME D'EXERCICE (taux pédagogique, sans valeur de règle)
Valeur assurée ..................... 40 000 000 F
Taux d'exercice ..................... 0,6 %
Prime nette = 40 000 000 x 0,6 % .... 240 000 F
Frais d'exercice ..................... 25 000 F
Prime totale d'exercice ............. 265 000 F

4) DOCUMENTS ÉMIS
Note de couverture immédiate, puis police reprenant les
garanties incendie et dégât des eaux, les exclusions
d'école et la somme assurée de 40 000 000 F.
```

À retenir

- Le questionnaire n'est pas une formalité : il fixe l'appréciation du risque et engage l'exactitude des déclarations.
- Note de couverture = preuve provisoire ; police = document définitif ; avenant = modification en cours de contrat.

• Contrat d'adhésion : lire les exclusions avant les garanties, et conserver toute la chaîne documentaire.

Exercice

Une police fictive contient les clauses suivantes : (a) « la garantie couvre l'incendie du stock » ; (b) « sont exclus les dommages résultant d'un défaut d'entretien des installations électriques » ; (c) « la prime est payable à l'échéance annuelle » ; (d) « l'assuré déclare le sinistre et transmet les pièces justificatives » ; (e) « le contrat est conclu pour une première période et se renouvelle sauf résiliation régulière ». Classe chaque clause dans les catégories de la leçon, puis indique laquelle doit être lue en premier par un assuré prudent, et pourquoi.

✔ Corrigé

(a) Clause de garantie : elle définit l'étendue positive de la promesse. (b) Clause d'exclusion : elle retranche un cas de la garantie. (c) Clause de prime : elle organise le prix et son paiement. (d) Clause de sinistre : elle décrit la conduite à tenir lors de la réalisation du risque. (e) Clause de vie du contrat : durée et renouvellement. L'assuré prudent lit d'abord la clause d'exclusion (b) : les exclusions fixent la frontière réelle de la garantie ; une garantie rédigée largement mais assortie d'exclusions décisives ne couvre pas ce que l'assuré croit avoir acheté. C'est le réflexe de lecture de tout contrat d'adhésion, cohérent avec la vigilance sur les clauses déséquilibrées vue en DRO-L2-20. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un contrat réel, consulter le Code des assurances CIMA en vigueur et un professionnel.

Leçon 4 — Les obligations de l'assuré et de l'assureur

Le contrat d'assurance fait naître des obligations réciproques dont l'équilibre commande tout le régime. Du côté de l'assuré, la première est la déclaration exacte du risque : à la souscription, en répondant au questionnaire, puis en cours de contrat, en signalant les changements qui modifient le risque. Cette obligation prolonge la bonne foi contractuelle de DRO-L2-01 : l'assureur ne voit pas le risque, il le connaît par les déclarations de l'assuré ; une déclaration inexacte fausse donc le prix et l'acceptation même. La deuxième obligation est le paiement de la prime, contrepartie de la garantie : sans elle, la mutualisation de la leçon 1 s'effondre, et le contrat prévoit en conséquence des mécanismes gradués en cas de non-paiement, dont le détail relève du texte et de la police.

En cours de contrat, une obligation mérite une étude spéciale : la déclaration de l'aggravation du risque. Le risque assuré n'est pas figé : un stock qui augmente fortement, une activité qui change de nature, un usage qui se transforme peuvent accroître la probabilité ou la gravité du sinistre au-delà de ce qui a été tarifé. Le mécanisme est symétrique du questionnaire initial : l'assuré signale, l'assureur réapprécie — il peut proposer une prime révisée, aménager la garantie ou, si le risque nouveau ne lui convient pas, emprunter les voies de sortie que le cadre prévoit. Symétriquement, une diminution durable du risque peut justifier une révision à la baisse. L'idée directrice est la proportionnalité entre le risque réel et la prime : le

contrat vit et doit rester équilibré, comme le montre le dossier d'exercice de cette leçon.

Du côté de l'assureur, l'obligation centrale est la garantie : tenir la promesse d'indemnisation si le sinistre garanti survient, en exécutant le contrat de bonne foi. Elle s'accompagne d'obligations d'information et de conseil adaptées à son rôle de rédacteur du contrat — éclairer l'assuré sur l'étendue réelle de la garantie — et, au stade du sinistre, d'une gestion diligente du dossier : instruire, faire expertiser, décider et payer ce qui est dû selon les mécanismes de la leçon 5. En cas de fausse déclaration de l'assuré, le cadre distingue selon la bonne ou la mauvaise foi, avec des conséquences graduées — mécanisme de réduction proportionnelle de l'indemnité dans un cas, perte du bénéfice du contrat dans l'autre — dont les conditions exactes relèvent du Code en vigueur. Retenir la logique suffit ici : le droit sanctionne la déloyauté, mais il protège l'erreur de bonne foi par une simple remise en proportion.

L'essentiel
Assuré : déclarer exactement le risque (souscription puis aggravations en cours de contrat) et payer la prime. Assureur : garantir — indemniser si le sinistre survient —, informer et gérer le dossier avec diligence. Fausse déclaration : conséquences graduées selon la bonne ou la mauvaise foi, allant de la réduction proportionnelle à la perte du bénéfice du contrat.

Exemple — Aggravation déclarée : le stock fictif augmente — surprime d'exercice (dossier fictif étiqueté)

```
DOSSIER D'EXERCICE — même « Quincaillerie Zambara » fictive.
Chiffres d'école, taux pédagogique sans valeur de règle.

SITUATION INITIALE (leçon 3)
Valeur du stock déclarée ..... 20 000 000 F
Taux d'exercice ..... 0,5 %
Prime initiale = 20 000 000 x 0,5 % .. 100 000 F

CHANGEMENT EN COURS DE CONTRAT
Le commerçant développe son activité : le stock passe
durablement à 35 000 000 F. C'est une aggravation du risque :
le montant exposé en cas d'incendie a augmenté.

DÉCLARATION ET RÉVISION (mécanisme)
L'assuré déclare le nouvel état du stock ; l'assureur
réapprécie et propose une prime révisée (avenant).
Augmentation de valeur ..... 15 000 000 F
Surprime annuelle d'exercice
= 15 000 000 x 0,5 % ..... 75 000 F
Fraction d'école pour la moitié de la période restant
à courir (hypothèse pédagogique) ..... 37 500 F

SI L'AGGRAVATION N'AVAIT PAS ÉTÉ DÉCLARÉE
Au sinistre, l'assureur aurait découvert un risque différent
de celui tarifé : application possible des mécanismes de
réduction proportionnelle ou, selon la foi de l'assuré,
de perte du bénéfice du contrat (leçon 4, §3).
```

À retenir

• Déclarer le risque est une obligation continue : à la souscription, puis à chaque aggravation en cours de contrat.

• L'aggravation déclarée débouche sur une révision équilibrée (avenant, prime révisée), pas sur une sanction.

• La gradation bonne foi / mauvaise foi structure les conséquences d'une déclaration inexacte.

Exercice

Un artisan fictif a assuré son atelier pour un usage de menuiserie. En cours de contrat, il y ajoute durablement une activité de soudure, nettement plus exposée aux étincelles, sans prévenir son assureur. Un incendie d'origine électrique, sans rapport avec la soudure, endommage l'atelier. L'assureur découvre l'activité non déclarée. Analyse : (a) quelle obligation a été méconnue, et à quel moment ; (b) pourquoi l'absence de lien entre la soudure et l'incendie ne clôt pas le débat ; (c) la démarche qu'aurait dû suivre l'artisan et son effet sur la prime.

✔ Corrigé
(a) L'obligation de déclarer l'aggravation du risque en cours de contrat : l'ajout durable d'une activité plus dangereuse modifie le risque apprécié et tarifé au questionnaire ; le manquement se situe au moment du changement, pas au jour du sinistre. (b) Le débat ne se clôt pas sur le lien de causalité avec ce sinistre précis : la déclaration sert à l'appréciation globale du risque et au calcul de la prime ; son omission a privé l'assureur de la possibilité de réviser le tarif ou la garantie pour toute la période écoulée. Les conséquences prévues par le cadre — graduées selon la bonne ou la mauvaise foi de l'assuré, de la réduction proportionnelle à la perte du bénéfice du contrat — s'apprécient donc sur l'ensemble de la situation, et leurs conditions exactes relèvent du Code en vigueur et de la police. (c) L'artisan devait déclarer le changement dès son installation ; l'assureur aurait alors réapprécié le risque et proposé, le cas échéant, une prime révisée par avenant — exactement le mécanisme du dossier d'exercice de la leçon : la transparence coûte une surprime, la dissimulation expose à la perte de la garantie. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un contrat réel, consulter le Code des assurances CIMA en vigueur et un professionnel.

Leçon 5 — Le sinistre : déclaration et indemnisation

Le sinistre est le moment de vérité du contrat : la prestation promise contre la prime devient exigible. Sa gestion suit une chaîne d'étapes relatives qu'il faut dérouler dans l'ordre. D'abord, la déclaration : l'assuré informe l'assureur de la réalisation du risque, avec les circonstances et les pièces dont il dispose — ce cours ne chiffre aucun délai de déclaration, ces précisions relevant du Code en vigueur et de la police ; il retient le réflexe : déclarer vite et par écrit, pour faire courir l'instruction et préserver les preuves. Ensuite, la constatation et l'expertise : l'assureur fait établir la réalité, la cause et l'étendue du dommage, souvent par un expert qui visite les lieux et chiffre la réparation — étape contradictoire dans son esprit, où l'assuré produit factures,

inventaires et photographies. Enfin, la décision : l'assureur confronte le dommage constaté à la garantie — événement couvert, exclusions, somme assurée, franchise — et détermine l'indemnité.

Le calcul de l'indemnité, en assurance de dommages, obéit au principe indemnitaire : réparer tout le dommage, mais rien que le dommage, dans la limite de la somme assurée. Le mécanisme le plus instructif est la règle proportionnelle : si le bien a été assuré pour une somme inférieure à sa valeur réelle — sous-assurance —, l'assuré est réputé rester son propre assureur pour la fraction non couverte, et l'indemnité est réduite dans la même proportion, selon le rapport entre la somme assurée et la valeur réelle. À cette réduction peut s'ajouter la franchise, part du dommage que le contrat laisse à la charge de l'assuré et qui se déduit de l'indemnité. Le dossier d'exercice ci-dessous joue la chaîne complète ; ses chiffres sont pédagogiques, la méthode est générale. Inversement, assurer au-delà de la valeur réelle n'augmente pas l'indemnité : la sur-assurance ne peut pas devenir une source d'enrichissement, toujours en vertu du principe indemnitaire.

Tout sinistre n'aboutit pas mécaniquement à un paiement, et le cours doit le dire sobrement : la garantie peut être écartée si l'événement n'entre pas dans la promesse, si une exclusion trouve à s'appliquer, ou si les obligations de l'assuré ont été méconnues dans les conditions prévues par le cadre — fausse déclaration, prime impayée selon les mécanismes en cours. La prescription — le mécanisme par lequel le temps éteint l'action en paiement — borne en outre l'exercice des recours ; ce cours la nomme comme un mécanisme, sans en mesurer la durée, qui relève du texte en vigueur. En cas de désaccord sur l'expertise ou sur l'application de la garantie, les voies de règlement amiable puis, à défaut, le juge (DRO-L2-09) restent ouverts. Le bon dossier de sinistre est donc un dossier documenté : déclaration conservée, pièces réunies, chiffres vérifiables — c'est une question de preuve autant que de calcul.

L'essentiel
Chaîne du sinistre : déclaration (sans délai chiffré dans ce cours — voir le Code et la police) → constatation et expertise → décision sur la garantie → calcul. Principe indemnitaire : ni perte ni profit pour l'assuré. Règle proportionnelle : sous-assurance = indemnité réduite au prorata somme assurée / valeur réelle ; la franchise se déduit ensuite.

Exemple — Dégât des eaux fictif : expertise et règle proportionnelle (dossier fictif étiqueté, chiffres d'exercice)

```
DOSSIER D'EXERCICE — « Menuiserie du Plateau », atelier fictif.
Chiffres d'école ; la méthode seule est générale.

1) DÉCLARATION ET EXPERTISE
Une canalisation fuit et endommage machines et stock.
L'assuré déclare, conserve les pièces et photographie
les dégâts. L'expert dépêché par l'assureur constate :
- Valeur réelle du bien assuré ..... 30 000 000 F
- Dommage expertisé ................. 10 000 000 F
- Événement couvert : dégât des eaux, dans la garantie.

2) RÈGLE PROPORTIONNELLE (sous-assurance)
Somme assurée au contrat ............ 24 000 000 F
Coefficient = 24 000 000 / 30 000 000 . 0,8
Indemnité brute = 10 000 000 x 0,8 ... 8 000 000 F
L'assuré, assureur de lui-même pour la fraction
non couverte (20 % dans cet exercice), supporte
la même proportion du dommage.

3) FRANCHISE ET INDEMNITÉ NETTE
Franchise d'exercice ................ 150 000 F
Indemnité nette = 8 000 000 - 150 000 7 850 000 F

4) CONTRÔLE DU PRINCIPE INDEMNITAIRE
Même sans sous-assurance, l'indemnité n'aurait pas dépassé
le dommage de 10 000 000 F : réparer, sans enrichir.
```

À retenir

- Déclarer vite, par écrit, et documenter : le sinistre se gagne d'abord sur la preuve.
- Règle proportionnelle : indemnité = dommage x (somme assurée / valeur réelle), en cas de sous-assurance.
- La franchise se déduit de l'indemnité ; la prescription, mécanisme nommé sans durée ici, borne les actions.

Exercice

Une boutique fictive est assurée pour 10 000 000 F alors que la valeur réelle du stock est de 20 000 000 F (chiffres d'exercice). Un sinistre garanti cause un dommage expertisé de 4 000 000 F ; la franchise d'exercice est de 100 000 F. (a) Calcule l'indemnité nette en appliquant la règle proportionnelle puis la franchise. (b) Quelle somme reste à la charge de la boutique, et comment se décompose-t-elle ? (c) Si le dommage avait été de 20 000 000 F (destruction totale), quelle aurait été l'indemnité avant franchise, et quel principe explique qu'elle ne soit pas de 20 000 000 F ?

✔ Corrigé
(a) Coefficient de sous-assurance : 10 000 000 / 20 000 000 = 0,5. Indemnité réduite : 4 000 000 x 0,5 = 2 000 000 F. Franchise déduite : 2 000 000 − 100 000 = 1 900 000 F d'indemnité nette. (b) Reste à charge : 4 000 000 − 1 900 000 = 2 100 000 F, qui se décompose en 2 000 000 F au titre de la fraction du risque que la boutique s'était réservée en ne s'assurant qu'à moitié de la valeur, et 100 000 F de franchise contractuelle. (c) Destruction totale : dommage 20 000 000 F, coefficient 0,5 → indemnité de 10 000 000 F, qui correspond exactement à la somme assurée : le principe indemnitaire plafonne la réparation au dommage, et la somme assurée plafonne l'engagement de l'assureur ; l'assuré ne pouvait en aucun cas recevoir plus que la perte, ni plus que le plafond souscrit. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un contrat réel, consulter le Code des assurances CIMA en vigueur et un professionnel.

Leçon 6 — L'assurance automobile obligatoire : présentation

Parmi les assurances obligatoires, l'assurance automobile occupe une place à part, et ce cours la présente en principe, dans le cadre du Code des assurances CIMA. Son objet est étroit et fondamental : garantir la responsabilité civile du conducteur et du gardien du véhicule pour les dommages causés aux tiers par la circulation. La logique n'est pas d'abord de protéger le patrimoine de l'assuré, mais de garantir aux victimes d'accidents une indemnisation effective : sans assurance obligatoire, la réparation dépendrait de la solvabilité personnelle du responsable, souvent insuffisante face à des dommages importants. C'est un mécanisme de protection des tiers autant que de discipline collective des conducteurs : nul ne doit mettre en circulation une machine capable de causer de graves dommages sans qu'une garantie financière réponde de ses conséquences.

Le fonctionnement suit les mécanismes généraux du cours, appliqués à un contrat très encadré. La garantie obligatoire s'attache au véhicule et couvre, dans son principe, les dommages causés aux tiers — personnes transportées ou non, autres usagers, propriétaires de biens endommagés — selon les délimitations du texte en vigueur et de la police. La preuve de l'assurance s'établit par les documents prévus — attestation et certificat apposé sur le véhicule — dont la présentation accompagne les contrôles. Les garanties facultatives complètent librement ce socle : dommages au véhicule assuré, vol, incendie, assistance. En cas de sinistre, la chaîne déclaration-expertise-indemnisation de la leçon 5 s'applique, avec une particularité : la victime, tiers au contrat, dispose de mécanismes propres pour obtenir réparation, dans la logique de l'action directe déjà rencontrée en responsabilité civile. Ce cours ne fixe ni plafond ni montant de garantie : ces éléments vivent dans le texte et la police, et les présenter comme des règles serait les inventer.

Reste le filet de sécurité du système : le fonds de garantie automobile. Sa fonction est d'indemniser la victime lorsque le mécanisme normal fait défaut — responsable non identifié, ou véhicule non assuré malgré l'obligation. Le fonds ne se substitue pas à l'assurance : il en répare les défaillances, puis exerce ses recours contre le

responsable. Son existence éclaire la philosophie d'ensemble : l'obligation d'assurance, le contrôle de sa preuve et le fonds de dernier ressort forment un système dont chaque pièce vise le même but, que la victime d'un dommage de circulation ne reste pas sans réparation. Le dossier d'exercice ci-dessous est volontairement limité à un accrochage purement matériel entre deux véhicules fictifs : la chaîne juridique y est complète, sans qu'il soit besoin de décrire aucune atteinte aux personnes.

L'essentiel
L'assurance automobile obligatoire garantit la responsabilité civile liée à la circulation, avant tout pour assurer une indemnisation effective des victimes. Preuve par l'attestation et le certificat ; garanties facultatives en complément. Le fonds de garantie intervient en dernier ressort si le responsable est non identifié ou non assuré, puis se retourne contre lui. Aucun plafond n'est affirmé dans ce cours.

Exemple — Accrochage matériel fictif : chaîne de garantie et fonds de garantie (dossier fictif, sans aucune blessure)

```
DOSSIER D'EXERCICE — accrochage purement matériel entre deux
véhicules fictifs, à un carrefour inventé. Aucun blessé :
les deux conducteurs sont indemnes, seuls les véhicules
sont endommagés. Aucun montant de garantie n'est affirmé :
le raisonnement porte sur la chaîne des mécanismes.

FAITS D'ÉCOLE
Le véhicule A, assuré auprès de la compagnie fictive
« Kounda Assurances », heurte l'arrière du véhicule B
à l'arrêt. Responsabilité de A non contestée.
Dommages : carrosserie et feux des deux véhicules.

CHAÎNE RAISONNÉE
1) Constat et déclaration : les conducteurs constatent
l'accrochage ; B, victime, se fait communiquer
l'attestation d'assurance de A.
2) Garantie obligatoire : la responsabilité civile de A
répond des dommages causés à B — réparation du véhicule B
par l'assureur de A, après expertise (leçon 5).
3) Véhicule A : ses propres dommages ne relèvent pas de la
garantie obligatoire, tournée vers les tiers ; ils ne
seraient couverts que par une garantie facultative
« dommages » si A en avait souscrit une.
4) Variante d'école : si A n'avait pas été assuré ou n'avait
pu être identifié, B se serait retourné vers le fonds
de garantie, qui indemnise en dernier ressort et exerce
ensuite ses recours contre le responsable.
```

À retenir

- La garantie obligatoire est une responsabilité civile : elle protège les tiers, non le véhicule de l'assuré.
- Attestation et certificat prouvent l'assurance ; l'expertise et la chaîne du sinistre restent celles de la leçon 5.

• Le fonds de garantie est un filet de dernier ressort, pas un substitut à l'obligation d'assurance.

Exercice

Un conducteur fictif affirme : « Mon assurance est chère et je n'ai jamais eu d'accident ; l'obligation d'assurance ne sert qu'aux compagnies. » Discute cette affirmation en trois points : (a) qui est le premier bénéficiaire de l'obligation, et pourquoi ; (b) ce qui se passerait pour une victime si la réparation dépendait du seul patrimoine du responsable ; (c) le rôle du fonds de garantie dans le système, et pourquoi il ne rend pas l'assurance facultative pour autant.

✔ Corrigé

(a) Le premier bénéficiaire de l'obligation est le tiers victime : la garantie obligatoire est une responsabilité civile, conçue pour qu'un dommage de circulation trouve en face de lui une indemnisation effective, indépendamment de la fortune personnelle du responsable. L'assuré y gagne aussi une protection de son patrimoine, mais la finalité du système est la réparation des victimes. (b) Sans assurance, la victime devrait poursuivre le responsable sur ses biens propres : procédure longue, issue incertaine, et réparation souvent illusoire si le patrimoine est faible — précisément la défaillance que l'obligation d'assurance corrige en substituant la capacité financière mutualisée de l'assureur. (c) Le fonds de garantie indemnise en dernier ressort lorsque le responsable est non identifié ou non assuré, puis exerce ses recours contre lui : il répare les trous du système sans le remplacer. Il ne rend donc pas l'assurance facultative : rouler sans assurance demeure un manquement à l'obligation, expose le responsable aux sanctions prévues par le cadre et au recours du fonds pour les sommes avancées. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un contrat réel, consulter le Code des assurances CIMA en vigueur et un professionnel.

Leçon 7 — Les assurances de personnes : aperçu

Les assurances de personnes garantissent les événements qui touchent la vie, l'intégrité corporelle ou la santé de l'assuré : décès, survie à une échéance convenue, incapacité, invalidité, frais de santé. Leur trait commun, qui les oppose aux assurances de dommages, est le principe forfaitaire : la prestation — capital, rente ou somme périodique — est fixée au contrat dès la souscription, sans mesure d'un préjudice au jour de l'événement. On ne « répare » pas une vie comme on répare une carrosserie : la logique indemnitaire n'a pas de prise sur la personne, et le droit laisse les parties convenir librement de la somme garantie. Il en résulte des mécanismes propres : la prestation ne se réduit pas au motif qu'un autre contrat paierait aussi le même événement, et le cumul de garanties y est en principe possible, toujours selon les stipulations et le cadre en vigueur.

La pièce maîtresse de ces contrats est la clause bénéficiaire : le souscripteur désigne la ou les personnes qui recevront le capital en cas de décès — conjoint, enfants, proche, ou toute personne choisie. Cette désignation est un acte juridique à part entière : elle peut être rédigée librement, modifiée dans les conditions prévues, et elle produit ses effets au décès en transmettant le capital au bénéficiaire désigné, selon les mécanismes du cadre applicable. La rédaction de la clause mérite donc le même soin

qu'un testament (voir le droit des successions en DRO-L2-14) : désignation claire, bénéficiaires de repli si le premier vient à disparaître, mise à jour après les événements familiaux. Le dossier d'exercice montre la mécanique complète, volontairement sans aucun taux : seul le raisonnement juridique y compte.

Certains contrats de personnes comportent enfin une dimension d'épargne : une partie des primes alimente une provision qui peut être récupérée selon les stipulations — rachat, avance, valeur de réduction — et qui rapproche le contrat d'un produit d'épargne de long terme. Ce cours présente cette dimension comme un mécanisme, avec une réserve expresse : il ne présente aucun taux, aucun rendement et ne promet aucune performance ; la valeur réelle d'un tel contrat dépend des stipulations, des frais et des conditions du marché, que seuls le contrat et un professionnel peuvent apprécier. Retenir la structure suffit : une part de protection forfaitaire, une part éventuelle d'épargne administrée, et une clause bénéficiaire qui fait du contrat un instrument de transmission autant que de protection.

L'essentiel
Assurances de personnes : principe forfaitaire — la prestation est fixée au contrat, sans mesure d'un préjudice. La clause bénéficiaire désigne qui recevra le capital au décès et doit être rédigée et mise à jour avec soin. Dimension d'épargne possible dans certains contrats, présentée ici comme un mécanisme, sans aucun taux ni rendement promis.

Exemple — Contrat fictif à bénéficiaire désigné : mécanique forfaitaire (dossier fictif, sans aucun taux)

```
DOSSIER D'EXERCICE — contrat d'assurance de personnes fictif.
Aucun taux, aucun rendement : seule la mécanique est étudiée.

LE CONTRAT D'ÉCOLE
Un artisan fictif souscrit un contrat garantissant un
capital en cas de décès. Capital d'exercice convenu :
5 000 000 F. Primes versées au fil du contrat (école) :
1 200 000 F au total.

LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE (rédigée pour ce cours)
« Au décès de l'assuré, le capital sera versé à son
conjoint ; à défaut, par parts égales entre ses enfants ;
à défaut, à ses héritiers. »
-> Bénéficiaire principal, puis bénéficiaires de repli :
la clause prévoit l'échec de chaque rang avant de
passer au suivant.

RÉALISATION DU RISQUE
Au décès de l'assuré, le bénéficiaire justifie de son
identité et de l'événement ; l'assureur verse le capital
convenu : 5 000 000 F (exercice).

POINT DE DROIT (principe forfaitaire)
Le capital versé est celui du contrat : il ne se compare
ni aux primes versées (1 200 000 F) ni à un « préjudice »
mesuré. Les héritiers ne peuvent réclamer ni plus (le
forfait est le forfait) ni l'assureur payer moins au
motif que les primes encaissées étaient inférieures.
```

À retenir

- Forfaitaire : la somme due est celle du contrat, indépendante des primes versées et de tout préjudice mesuré.
- La clause bénéficiaire est un mécanisme de transmission : désignation claire, rangs de repli, mises à jour.
- La dimension épargne de certains contrats est un mécanisme à stipulations — jamais une promesse de rendement dans ce cours.

Exercice

Une assurée fictive a désigné comme bénéficiaire de son contrat « mon mari », sans nom et sans bénéficiaire de repli. Elle divorce, se remarie, et décède sans avoir modifié la clause. (a) Quel problème juridique cette rédaction crée-t-elle ? (b) Rédige une clause d'école meilleure, en prévoyant deux rangs de bénéficiaires. (c) Son nouvel époux soutient que le capital devrait « au moins égaler les primes versées » : réponds par le principe applicable.

✔ Corrigé
(a) La désignation par la seule qualité — « mon mari » — devient ambiguë après le divorce et le remariage : deux personnes peuvent prétendre à cette qualité selon le moment où on l'apprécie, et l'absence de bénéficiaire de repli laisse le litige sans solution contractuelle claire ; le dossier devra être tranché d'après les mécanismes du cadre applicable et l'interprétation de la volonté de la souscriptrice, source d'incertitude évitable. (b) Clause d'école : « Le capital sera versé à [nom complet du bénéficiaire désigné] ; à défaut — décès antérieur, renonciation ou absence —, par parts égales entre mes enfants ; à défaut, à mes héritiers. » La désignation nominative lève l'ambiguïté, et les rangs de repli assurent la transmission dans tous les cas. Le réflexe pratique en découle : réviser la clause à chaque événement familial. (c) Le principe forfaitaire tranche : le capital dû est celui convenu au contrat, indépendamment du total des primes versées — ni plancher ni plafond tirés des primes ; comparer les deux sommes n'a pas de sens juridique en assurance de personnes, à la différence des assurances de dommages gouvernées par le principe indemnitaire. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un contrat réel, consulter le Code des assurances CIMA en vigueur et un professionnel.

Leçon 8 — Le contrôle des entreprises d'assurance

Le contrôle des entreprises d'assurance est la contrepartie institutionnelle de la promesse vendue aux assurés : une compagnie n'a le droit de recueillir des primes que si une autorité veille à ce qu'elle puisse honorer ses engagements. Le premier temps du contrôle est l'agrément, déjà situé dans la leçon 2 : avant d'exercer, l'entreprise doit être autorisée selon les mécanismes du Code, qui examinent son projet, ses dirigeants, ses moyens financiers et son organisation. L'agrément n'est pas un tampon définitif : il ouvre une surveillance continue, car la solidité d'un assureur se joue chaque année, sur la qualité de sa gestion et l'adéquation de ses ressources à ses engagements.

La surveillance porte classiquement sur la solvabilité, présentée ici en notions qualitatives, sans aucun ratio chiffré. L'idée centrale est que les engagements de l'assureur envers les assurés — les sinistres à payer, connus ou à venir — doivent être représentés par des actifs sûrs et disponibles : c'est la fonction des réserves et provisions techniques, sommes mises de côté au fur et à mesure que les primes sont encaissées, et de la marge de solvabilité, coussin financier qui absorbe les mauvaises années. Le contrôle vérifie aussi la gouvernance : compétence et honorabilité des dirigeants, qualité de la comptabilité et des déclarations transmises à l'autorité, gestion des risques — y compris la réassurance, mécanisme par lequel l'assureur « s'assure » lui-même auprès d'un réassureur pour les risques les plus lourds. Le dossier d'exercice ci-dessous joue cette lecture prudentielle sur des chiffres d'école.

Lorsque le contrôle révèle des manquements ou une solidité dégradée, l'autorité dispose d'une gradation de mesures et de sanctions, que ce cours enseigne en catégories : injonctions et mises en demeure de régulariser, restrictions d'activité, sanctions disciplinaires et pécuniaires en catégories, et, en dernier ressort, retrait de l'agrément. Le retrait soulève la question de la protection des assurés en cours : leurs contrats et leurs sinistres en cours ne s'évaporent pas avec l'agrément, et des

mécanismes de transfert de portefeuille ou de liquidation organisée visent à préserver leurs droits, selon le cadre en vigueur. Cette finalité protectrice relie la leçon à l'ensemble du cours : du questionnaire de la leçon 3 au fonds de garantie de la leçon 6, le droit des assurances CIMA est un système de sécurité de la promesse d'indemnisation.

L'essentiel
Contrôle en trois temps : agrément préalable, surveillance continue de la solvabilité (réserves et provisions techniques représentant les engagements ; marge de solvabilité en notion qualitative, sans ratio chiffré) et de la gouvernance, puis mesures graduées en catégories jusqu'au retrait d'agrément — avec protection des assurés en cours par les mécanismes de transfert ou de liquidation organisée.

Exemple — Lecture prudentielle d'une compagnie fictive (dossier d'exercice, chiffres d'école)

```
DOSSIER D'EXERCICE — « Kounda Assurances », compagnie fictive.
Chiffres d'école : la lecture est qualitative, aucun ratio
de ce dossier n'est une règle du Code.

1) LES ENGAGEMENTS ET LEUR COUVERTURE (mécanisme)
Engagements envers les assurés (école) . 900 000 000 F
Actifs admis en représentation ........ 855 000 000 F
Couverture d'école = 855 / 900 ......... 95 %
-> Signal : les actifs admis ne couvrent pas entièrement
les engagements ; l'écart doit être expliqué et résorbé.

2) AUTRES SIGNAUX CLASSÉS (qualitatif)
- Sinistres déclarés payés avec des lenteurs répétées
signalées par les assurés -> risque de trésorerie.
- Déclarations au contrôle transmises en retard à
plusieurs reprises -> défaut de gouvernance.
- Réassurance : gros risques industriels conservés sans
réassurance suffisante -> exposition excessive.

3) RÉPONSES GRADUÉES (catégories de la leçon)
Étape 1 : demande d'explications et plan de redressement.
Étape 2 : injonction de régulariser la couverture, avec
suivi rapproché par l'autorité.
Étape 3 : restrictions d'activité si le plan n'est pas tenu.
Étape 4 : sanctions en catégories, jusqu'au retrait
d'agrément en dernier ressort — les contrats
en cours étant alors protégés par les mécanismes
de transfert de portefeuille ou de liquidation
organisée prévus par le cadre.
```

À retenir

- L'agrément ouvre une surveillance continue : il ne met pas la compagnie à l'abri du contrôle.
- Solvabilité en substance : les engagements envers les assurés doivent être représentés par des actifs sûrs et disponibles.

• Gradation des réponses publiques : expliquer, enjoindre, restreindre, sanctionner, retirer — en protégeant toujours les assurés en cours.

Exercice

Le directeur d'une compagnie fictive déclare : « Nous avons toujours payé nos sinistres ; le contrôle de nos réserves est une formalité inutile. » Discute en trois points : (a) pourquoi le paiement passé des sinistres ne démontre pas la solidité future ; (b) la fonction exacte des réserves et provisions techniques ; (c) ce que risque concrètement un assuré si la couverture des engagements devient durablement insuffisante et que l'autorité n'intervient pas.

✔ Corrigé

(a) Le paiement passé prouve une trésorerie passée, pas une solvabilité durable : les engagements d'un assureur s'étalent dans le temps — sinistres déjà survenus mais non encore réglés, risques en cours — et une mauvaise année, une tarification insuffisante ou des placements imprudents peuvent dégrader la couverture entre deux exercices. C'est précisément parce que la défaillance d'un assureur se découvre tard qu'elle se surveille en continu. (b) Les réserves et provisions techniques représentent, au passif de la compagnie, les engagements pris envers les assurés au fur et à mesure de l'encaissement des primes ; elles doivent être représentées par des actifs sûrs et disponibles, afin que l'argent des sinistres futurs existe déjà, quelque part, le jour où ils surviennent. (c) Si la couverture devient durablement insuffisante sans intervention, l'assuré découvre au moment de son sinistre que la promesse est impayable ou payable partiellement et lentement : c'est la perte sèche que le contrôle — agrément, surveillance, mesures graduées étudiées dans la leçon — est chargé de prévenir, quitte à organiser le transfert du portefeuille avant la défaillance. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un contrat réel, consulter le Code des assurances CIMA en vigueur et un professionnel.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Déclaration inexacte de bonne foi et indemnisation — cas pratique guidé

Un transporteur fictif assure le contenu de son entrepôt. Au questionnaire, il déclare une valeur de marchandises de 20 000 000 F alors que la valeur réelle est de 25 000 000 F (chiffres d'exercice) : il s'agit d'une estimation négligente mais sans intention de tromper, établie par les pièces du dossier. Il paie ses primes sur la base déclarée. Un dégât des eaux garanti endommage les marchandises : le dommage expertisé est de 6 000 000 F. La franchise d'exercice est de 100 000 F. (1) Qualifie la situation du côté des obligations de l'assuré. (2) En distinguant bonne et mauvaise foi, explique quelle famille de conséquences le cadre prévoit pour une telle déclaration inexacte, sans chiffrer de règle. (3) Calcule l'indemnité du dossier en appliquant le mécanisme de la règle proportionnelle à la sous-assurance (24 000 000/30 000 000 dans la leçon 5 ; ici : valeur déclarée/valeur réelle), puis la franchise. (4) Conclus : que doit faire le transporteur pour ses prochains contrats ?

✔ Corrigé du TD 1
(1) L'obligation méconnue est la déclaration exacte du risque à la souscription : les réponses au questionnaire fondent l'appréciation et le tarif ; la valeur déclarée conditionne aussi la somme assurée. Le manquement est ici de bonne foi — estimation négligente sans intention —, ce que le dossier établit par les pièces. (2) Le cadre gradue les conséquences selon la foi de l'assuré : en cas de mauvaise foi établie, la perte du bénéfice du contrat peut être encourue ; en cas de bonne foi, la logique est réparatrice et non punitive — l'équilibre est rétabli par une réduction proportionnelle de l'indemnité, qui replace les parties dans la proportion du risque réellement tarifé. Les conditions exactes relèvent du Code en vigueur et de la police. (3) Calcul d'exercice : coefficient = 20 000 000 / 25 000 000 = 0,8 ; indemnité réduite = 6 000 000 x 0,8 = 4 800 000 F ; franchise déduite : 4 800 000 − 100 000 = 4 700 000 F. (4) Pour la suite : déclarer les valeurs réelles, réviser la somme assurée à chaque évolution significative du stock (déclaration d'aggravation ou de diminution, leçon 4) et conserver les justificatifs de valeur — la transparence tarifaire est moins coûteuse que la réduction subie au sinistre. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un contrat réel, consulter le Code des assurances CIMA en vigueur et un professionnel.

TD 2 — Automobile obligatoire : qui paie quoi ? — cas pratique guidé

Deux véhicules fictifs entrent en collision à un carrefour inventé : le véhicule C, dont la responsabilité est retenue, et le véhicule D, conduit par un artisan fictif assuré au minimum obligatoire, sans garantie facultative « dommages ». Dommages purement matériels, aucun blessé. L'expertise chiffre les réparations du véhicule D à 850 000 F (exercice) ; son assureur avance dans le dossier une franchise d'exercice de 50 000 F applicable aux garanties facultatives seulement. (1) Par quelle garantie les réparations du véhicule D sont-elles prises en charge, et pourquoi la franchise avancée ne s'y applique-t-elle pas ? (2) Calcule la somme effectivement réglée pour le véhicule D. (3) Les dommages du véhicule C peuvent-ils être réclamés à l'assureur de D au titre de la garantie obligatoire ? Justifie par la finalité de cette garantie. (4) Variante : C est introuvable après l'accrochage. Vers qui D se tourne-t-il, et que se passe-t-il ensuite pour C s'il est retrouvé ?

✔ Corrigé du TD 2
(1) Les réparations du véhicule D sont prises en charge par la garantie de responsabilité civile obligatoire de C : D est tiers au contrat de C, et sa réparation procède du mécanisme d'action directe contre l'assureur du responsable, dans la chaîne de la leçon 6. La franchise avancée ne concerne, par hypothèse du dossier, que les garanties facultatives du contrat de D ; elle ne peut pas être opposée à la réparation due à D en sa qualité de victime, qui relève du contrat et de la garantie de C. (2) La somme réglée pour D est le montant expertisé : 850 000 F — la franchise d'exercice de 50 000 F ne se déduit pas de la réparation d'un tiers ; elle ne jouerait que si D réclamait pour lui-même au titre d'une garantie facultative, ce qu'il n'a pas souscrite. (3) Non : la garantie obligatoire de D couvre les dommages que D cause aux tiers ; C étant le responsable retenu, ses propres dommages matériels ne sont pas des dommages de tiers à l'égard de son propre contrat, et ils ne peuvent pas être transférés sur l'assureur de sa victime. C ne serait couvert que par une garantie facultative « dommages » de son propre contrat. (4) D se tourne vers le fonds de garantie automobile, qui indemnise en dernier ressort la victime d'un responsable non identifié, puis exerce ses recours contre C s'il est retrouvé : le fonds avance la solidarité du système, il n'éteint pas la dette du responsable. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un contrat réel, consulter le Code des assurances CIMA en vigueur et un professionnel.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Dossier complet d'un atelier fictif : de la souscription au sinistre

Tu es juriste d'école chargé de suivre le dossier d'assurance d'un atelier de couture fictif, « Atelier Zambara », auprès de l'assureur fictif « Kounda Assurances ». Travail demandé, en cinq temps : (1) Souscription : l'atelier assure ses machines et son stock pour un capital de 18 000 000 F ; au taux d'exercice de 0,8 %, calcule la prime nette d'exercice et rédige les quatre questions essentielles du questionnaire d'école pour ce risque. (2) Lecture de police : classe en catégories (garantie, exclusion, prime, sinistre) quatre clauses d'école que tu rédigeras toi-même en une ligne chacune. (3) Vie du contrat : l'atelier double son stock sans rien déclarer ; qualifie la situation et la démarche régulière. (4) Sinistre : un dégât des eaux cause un dommage expertisé de 3 000 000 F ; la valeur réelle assurée correspond au capital souscrit (pas de sous-assurance) ; la franchise d'exercice est de 75 000 F. Calcule l'indemnité nette et justifie l'absence de règle proportionnelle. (5) Conclusion : en cinq lignes, ce que ce dossier démontre sur l'équilibre du contrat d'assurance.

✔ Attendus du TP 1
(1) Prime nette d'exercice : 18 000 000 x 0,8 % = 144 000 F. Questionnaire d'école : valeur et nature des machines et du stock ; protections contre l'eau et l'incendie (raccordements, stockage en hauteur, extincteurs) ; sinistres antérieurs et leur description ; activité exacte et présence éventuelle de produits inflammables. (2) Exemples de clauses d'école : garantie — « la compagnie garantit les dommages matériels causés par le dégât des eaux aux biens assurés » ; exclusion — « sont exclus les dommages résultant de l'usure des canalisations connue et non réparée » ; prime — « la prime est payable à la souscription puis à chaque échéance » ; sinistre — « l'assuré déclare le sinistre par écrit et conserve les biens endommagés jusqu'à l'expertise ». (3) Le doublement durable du stock est une aggravation du risque non déclarée : l'assuré devait la signaler pour permettre la réappréciation et, le cas échéant, une surprime par avenant ; à défaut, les mécanismes gradués de la leçon 4 (réduction proportionnelle, voire perte du bénéfice en cas de mauvaise foi) peuvent être discutés au sinistre, selon le Code en vigueur. (4) Pas de sous-assurance : le coefficient est de 1, donc pas de règle proportionnelle ; indemnité = dommage expertisé − franchise = 3 000 000 − 75 000 = 2 925 000 F. (5) Conclusion : le dossier montre le contrat comme un équilibre vivant — une déclaration qui fonde le prix, un prix qui alimente la mutualisation, une vigilance continue sur le risque, et une indemnisation qui répare sans enrichir ; chaque maillon protège le suivant. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un contrat réel, consulter le Code des assurances CIMA en vigueur et un professionnel.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Prime pure d'école. Dans un groupe fictif d'assurés, la probabilité annuelle d'un sinistre donné est estimée, à titre purement pédagogique, à 1/50, et le coût moyen d'un tel sinistre à 500 000 F. (a) Calcule la prime pure d'exercice, c'est-à-dire la part de prime qui correspond au coût moyen du risque par assuré. (b) Pourquoi la prime réelle demandée à l'assuré est-elle supérieure à cette prime pure ? (c) Quel principe statistique général rend ce calcul possible à l'échelle du groupe ?

✔ Corrigé
(a) Prime pure d'exercice = coût moyen x probabilité = 500 000 x 1/50 = 10 000 F par assuré et par période. (b) La prime commerciale ajoute à la prime pure les chargements : frais de gestion et de distribution, constitution des réserves de sécurité, et marge de l'entreprise ; elle peut aussi intégrer les taxes applicables selon le cadre en vigueur. L'écart entre prime pure et prime payée n'est donc pas un mystère : c'est le prix du fonctionnement et de la sécurité du mécanisme. (c) La compensation par le grand nombre (loi des grands nombres, présentée comme un principe dans la leçon 1) : sur un groupe vaste, la fréquence réelle des sinistres se rapproche de la fréquence estimée, ce qui rend le coût moyen par assuré prévisible alors que le sort de chacun reste incertain. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un contrat réel, consulter le Code des assurances CIMA en vigueur et un professionnel.

Exercice 2

Nullité, déchéance, exclusion : trois mécanismes à ne pas confondre. Pour chaque situation fictive, identifie le mécanisme en jeu et justifie : (a) l'assureur invoque une clause de la police écartant « les dommages survenus lorsque le local assuré est laissé sans surveillance prolongée », pour un dégât des eaux survenu pendant une absence prolongée déclarée au dossier ; (b) l'assureur soutient que le souscripteur a volontairement caché un élément essentiel du risque au questionnaire, de sorte que le contrat serait entaché dès sa formation ; (c) l'assureur soutient que l'assuré a perdu le bénéfice de la garantie pour ce sinistre parce qu'il n'a pas respecté une démarche que la police mettait à sa charge dans la gestion du dossier.

✔ Corrigé
(a) Une exclusion de garantie : la clause retranche par avance un cas de la promesse ; le débat portera sur son applicabilité aux faits et sur sa lecture dans l'ensemble de la police — mécanisme de délimitation du risque, pas de sanction. (b) La nullité du contrat : sanction d'un vice affectant la formation même du contrat — ici la déclaration mensongère intentionnelle discutée dans la leçon 4 ; si elle est établie, c'est l'existence utile du contrat qui est remise en cause, avec les conséquences graduées prévues par le cadre. (c) Une déchéance : sanction attachée au manquement de l'assuré à une obligation née du contrat, qui lui fait perdre le bénéfice de la garantie pour le sinistre concerné, sans nécessairement anéantir le contrat lui-même. La méthode tient en une question par mécanisme : la clause délimite-t-elle le risque dès l'origine (exclusion), le contrat est-il vicié dans sa formation (nullité), ou l'assuré a-t-il perdu un droit né du contrat en manquant à une charge (déchéance) ? Les conditions et effets précis de chaque mécanisme relèvent du Code en vigueur et de la police. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un contrat réel, consulter le Code des assurances CIMA en vigueur et un professionnel.

Exercice 3

Forfaitaire contre indemnitaire : le procès des deux principes. Un même artisan fictif détient : un contrat de dommages garantissant son stock, et un contrat de personnes garantissant un capital décès d'exercice de 5 000 000 F au profit d'un bénéficiaire désigné. Il décède ; le stock, au même moment, est détruit par un incendie garanti, avec un dommage expertisé de 3 200 000 F et une somme assurée au contrat de dommages de 4 000 000 F (chiffres d'exercice, pas de franchise). (a) Quelle somme l'assureur doit-il au titre du contrat de personnes, et pourquoi les primes versées (1 200 000 F au total) sont-elles sans influence ? (b) Quelle somme doit-il au titre du contrat de dommages, et quel principe la gouverne ? (c) Les deux sommes peuvent-elles se cumuler au profit de la famille ?

✔ Corrigé
(a) Au titre du contrat de personnes : le capital convenu, 5 000 000 F, versé au bénéficiaire désigné. Principe forfaitaire : la prestation est fixée au contrat dès la souscription ; elle ne se mesure ni au préjudice, ni au total des primes versées — les 1 200 000 F de primes sont le prix passé de la garantie, pas une épargne dont le capital serait le remboursement. (b) Au titre du contrat de dommages : le dommage expertisé, 3 200 000 F, dans la limite de la somme assurée de 4 000 000 F ; le principe indemnitaire gouverne : réparer intégralement le préjudice patrimonial, sans pouvoir le dépasser. (c) Oui, le cumul est possible : les deux contrats répondent à deux logiques distinctes — l'un transmet un capital forfaitaire à un bénéficiaire déterminé, l'autre répare un préjudice patrimonial subi par le patrimoine de l'assuré ; ils ne réparent pas deux fois le même dommage, et le principe indemnitaire, qui interdit l'enrichissement par le sinistre, n'est pas en cause entre deux garanties de nature différente. Le détail des bénéficiaires et des ayants droit suit les mécanismes vus en leçons 7 et, pour la succession, en DRO-L2-14. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un contrat réel, consulter le Code des assurances CIMA en vigueur et un professionnel.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Dans le mécanisme de l'assurance, qu'est-ce que l'aléa ?

   A) La prime payée par l'assuré

   B) L'incertitude de l'événement futur qui constitue le risque

   C) Le document qui prouve le contrat

2. Sur quel principe repose la mutualisation ?

   A) La compensation des sinistres par le grand nombre d'assurés cotisants

   B) Le paiement d'une prime unique à vie

   C) Le remboursement de chaque assuré à hauteur de ses cotisations

3. Le Code des assurances CIMA est, dans ce cours :

   A) Reproduit intégralement en annexe

   B) Cité par numéros de dispositions

   C) Présenté en général, par son architecture et ses institutions décrites par leurs fonctions

4. Quel document constate provisoirement la garantie en attendant la police définitive ?

   A) L'avenant

   B) La note de couverture

   C) Le questionnaire

5. En cas de sous-assurance découverte au sinistre, la règle proportionnelle conduit à :

A) Augmenter l'indemnité pour compenser la franchise

B) Doubler la prime rétroactivement

C) Réduire l'indemnité au prorata somme assurée / valeur réelle

6. La finalité première de l'assurance automobile obligatoire est :

A) De garantir aux victimes de dommages de circulation une indemnisation effective

B) De couvrir les réparations du véhicule de l'assuré

C) De financer l'entretien des routes

7. Dans une assurance de personnes, le capital versé au bénéficiaire est :

A) Égal au total des primes versées

B) Celui fixé au contrat, selon le principe forfaitaire

C) Calculé sur le préjudice moral de la famille

8. La clause bénéficiaire sert à :

A) Fixer le montant de la prime

B) Réduire la somme assurée en cas de sinistre

C) Désigner la ou les personnes qui recevront le capital en cas de décès

9. Le fonds de garantie automobile intervient :

A) À la place de tout assureur, pour tous les accidents

B) En dernier ressort, si le responsable est non identifié ou non assuré, puis exerce ses recours

C) Pour payer les garanties facultatives des assurés

10. Le contrôle des entreprises d'assurance a pour objet principal de :

A) Fixer le prix de toutes les polices du marché

B) Veiller à ce que les compagnies puissent honorer leurs engagements envers les assurés

C) Défendre les compagnies contre les réclamations des assurés

Corrigés du QCM

1. Réponse B — L'aléa est l'incertitude portant sur la survenance, le moment ou l'ampleur de l'événement ; sans aléa, pas de risque assurable — un dommage certain n'est pas un risque.

2. Réponse A — La mutualisation répartit la charge des sinistres sur l'ensemble des cotisants : le fonds commun, alimenté par toutes les primes, indemnise les seuls assurés frappés.

3. Réponse C — Le cours présente le cadre CIMA en général et renvoie à l'édition en vigueur publiée par la CIMA pour toute règle précise ; il ne reproduit ni ne numérote aucune disposition.

4. Réponse B — La note de couverture atteste provisoirement la garantie ; la police est le document définitif, et l'avenant modifie le contrat en cours de route.

5. Réponse C — L'assuré est réputé son propre assureur pour la fraction non couverte : indemnité = dommage x (somme assurée / valeur réelle), la franchise se

déduisant ensuite.

6. Réponse A — C'est une garantie de responsabilité civile tournée vers les tiers : elle assure la réparation des victimes indépendamment de la solvabilité personnelle du responsable.

7. Réponse B — Principe forfaitaire : la prestation est convenue dès la souscription, indépendante des primes encaissées et de tout préjudice mesuré.

8. Réponse C — C'est un mécanisme de transmission : désignation nominative et rangs de repli sont recommandés, avec mise à jour à chaque événement familial.

9. Réponse B — Le fonds répare les défaillances du système — responsable inconnu ou non assuré — sans se substituer à l'obligation d'assurance, et il se retourne ensuite contre le responsable.

10. Réponse B — Agrément, surveillance de la solvabilité (réserves représentant les engagements, marge en notion qualitative) et mesures graduées visent la sécurité de la promesse d'indemnisation.

Résumé — les notions importantes

• Leçon 1 — Assurance : risque, aléa, prime, sinistre ; mutualisation par le grand nombre ; indemnitaires (dommages) contre forfaitaires (personnes).

• Leçon 2 — La CIMA unifie le droit des assurances de ses États membres ; le Code, présenté en général, couvre le contrat et les entreprises ; institutions par fonctions, agrément unique.

• Leçon 3 — Formation en chaîne : proposition et questionnaire, acceptation, note de couverture, police et avenants ; contenu en catégories de clauses, exclusions à lire en premier.

• Leçon 4 — Obligations réciproques : déclaration exacte et continue du risque, paiement de la prime ; garantie et diligence côté assureur ; conséquences graduées selon la foi de l'assuré.

• Leçon 5 — Sinistre : déclaration, expertise, décision ; principe indemnitaire, règle proportionnelle en cas de sous-assurance, franchise déduite ; prescription nommée sans durée.

• Leçon 6 — Automobile obligatoire : responsabilité civile pour l'indemnisation effective des victimes ; attestation et certificat ; fonds de garantie en dernier ressort ; aucun plafond affirmé.

• Leçon 7 — Assurances de personnes : principe forfaitaire, clause bénéficiaire comme mécanisme de transmission, dimension d'épargne présentée sans taux ni rendement promis.

• Leçon 8 — Contrôle : agrément, surveillance qualitative de la solvabilité et de la gouvernance, mesures graduées jusqu'au retrait, avec protection des assurés en cours.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Tarification IARD – #01 | Introduction générale

Chaîne : L'Actuariat Décrypté · Langue : Français · Niveau : Licence 3 (L3)

Une introduction claire aux briques du prix de l'assurance : fréquence, sévérité, prime pure et prime commerciale. Elle prolonge la leçon 1 sur la mutualisation et le calcul de la prime, sous l'angle technique de la tarification.

https://www.youtube.com/watch?v=G9lzlzxrd_U

Leçon 2 — Assurance en Afrique : Dakar accueille la session du Comité des Experts de la CIMA

Chaîne : Financial Afrik / Toute la Finance Africaine · Langue : Français · Niveau : Licence 3 (L3)

Un reportage sur une session du Comité des Experts de la CIMA, organe technique de la Conférence : on y voit les institutions de la leçon 2 au travail, sur les orientations du marché commun de l'assurance. Les titres et chaînes des vidéos sont repris exactement tels que retournés par YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=s-CXvf45I4k

Leçon 3 — Les caractéristiques du contrat d'assurance

Chaîne : Juristudes · Langue : Français · Niveau : Licence 3 (L3)

Une synthèse pédagogique des traits du contrat d'assurance — contrat consensuel, aléatoire, d'adhésion et de bonne foi — qui éclaire la formation et l'interprétation étudiées dans la leçon 3. La méthode se transpose au cadre CIMA, seul texte de référence pour le détail des règles.

https://www.youtube.com/watch?v=wLaj1cCnM1A

Leçon 8 — Défis stratégiques et évolution de la gouvernance des marchés de l'assurance en zone CIMA

Chaîne : Financial Afrik / Toute la Finance Africaine · Langue : Français · Niveau : Licence 3 (L3)

Un entretien d'expert sur la gouvernance et la régulation des marchés d'assurance dans la zone CIMA : un écho concret au contrôle des entreprises et à la protection des assurés étudiés dans la leçon 8. Les titres et chaînes des vidéos sont repris exactement tels que retournés par YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=QvCa95CHxBs

Sources et références

- Code des assurances de la Conférence interafricaine des marchés d'assurances (CIMA) : texte de référence du cours, à consulter dans son édition en vigueur publiée par la CIMA (site officiel : cima-afrique.org) — ce cours le présente en général et n'en reproduit aucune disposition.
- Publications et documents officiels de la CIMA (secrétariat général) sur l'organisation du marché commun de l'assurance et le contrôle des entreprises, nommés en général comme sources institutionnelles.
- Manuels universitaires de droit des assurances (contrat d'assurance, assurances de dommages et de personnes, contrôle des entreprises), nommés en général comme lectures d'approfondissement.

• DRO-L2-02 « Obligations II — Responsabilité civile » (Bibliothèque Universitaire IAM) : le fondement de la réparation que l'assurance vient garantir en pratique.

• BBA-L3-14 « Gestion des risques d'entreprise » (Bibliothèque Universitaire IAM) : le versant gestion du risque — identification, évaluation et choix entre prévention, rétention et transfert par l'assurance.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !